

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1785/2532

นายอุดม บุญนาค

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

นายอุดม บุญนาค โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 234

ความว่า โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ฟ้องคดีอย่างคนอนาถา ศาลภาษีอากรกลางสั่งว่า โจทก์เลือกใช้วิธียื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอใหม่ไปแล้ว ไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้อีก จึงไม่รับเป็นอุทธรณ์คำสั่งโจทก์เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 ไม่มีข้อห้ามว่าผู้ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาที่ใช้สิทธิขอพิจารณาใหม่ตามวรรคสี่แล้วจะอุทธรณ์คำสั่งตามวรรคห้าอีกไม่ได้ ดังนั้นเมื่อโจทก์ใช้สิทธิขอพิจารณาคำขออนาถาใหม่ตามวรรคสี่แล้วศาลไม่อนุญาต โจทก์ย่อมอุทธรณ์คำสั่งตามวรรคห้าได้ ประกอบกับโจทก์นำสืบได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ และคดีมีมูลที่จะชนะโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์และอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66 แผ่นที่ 4)โจทก์ยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาโดยอ้างว่า โจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ และโจทก์มีทางชนะคดี

ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนคำร้องแล้ว เห็นว่าโจทก์ยังมีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมได้ มิได้ยากจนจริง ให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาใหม่ศาลฎีกา
อากรกลางได้สอบสวนแล้ว เห็นว่า โจทก์ยังมีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้
ไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา (อันดับ 62)

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลฎีกาอากรกลางที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ฟ้องคดีอย่าง
คนอนาถา ศาลฎีกาอากรกลางมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 65 แผ่นที่ 4)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66 แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้น
หากศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ เพื่อ
อนุญาตให้ตนนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนยากจนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคสี่ หรือจะเลือกใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง
นั้นตามมาตรา 156 วรรคห้า เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง ปรากฏว่าโจทก์ได้เลือกใช้สิทธิ
ตามมาตรา 156 วรรคสี่แล้ว เมื่อศาลฎีกาอากรกลางสั่งยกคำร้องนั้นแม้กฎหมายมิได้
บัญญัติไว้ว่าคำสั่งเช่นนั้นให้เป็นที่สุดก็ตาม โจทก์ก็หาสิทธิย้อนมาเลือกใช้วิธี
อุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 156 วรรคห้าอีกไม่ ศาลฎีกาอากรกลางไม่รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้น
หากศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ เพื่อ
อนุญาตให้ตนนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าตนเป็นคนยากจนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคสี่ หรือจะเลือกใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นตามมาตรา 156 วรรคห้า เพียงอย่างเดียวหนึ่ง ปรากฏว่าโจทก์ได้เลือกใช้สิทธิตามมาตรา 156 วรรคสี่แล้ว เมื่อศาลฎีกาออกกลางสั่งยกคำร้องนั้นแม้กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่าคำสั่งเช่นนั้นให้เป็นที่สุดก็ตาม โจทก์ก็หาสิทธิย้อนมาเลือกใช้วิธีอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 156 วรรคห้าอีกไม่ ศาลฎีกาออกกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ